Getrennte Besprechung mit Elena Vetter

Datum 08.10.2026
Von Sascha Strauß · Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau
An Handakte Elena Vetter

Elena Vetter ist Equity-Partnerin der internationalen Kanzlei Westfold Legal Partners in Freiburg. Ihr Beratungsfeld sind internationale Wirtschaftsstreitigkeiten. Die fünf Beträge stammen aus ihren persönlich ausgezahlten, bereits versteuerten Gewinnanteilen. Sie bezeichnet das Konto als familiären Liquiditätspuffer und bestreitet ein allein durch die Gutschrift entstandenes Recht ihres Mannes, die Hälfte für sich zu verbrauchen.

Die Mandantin hat im März 2024 in einer privaten Notiz „600 bei Hälfte / 500 Grenze“ festgehalten. Eine steuerliche Beratung nahm sie damals nicht in Anspruch. Sie sagt, sie habe die Grenze nur für eine mögliche spätere Aufteilung notiert. Sie räumt ein, dass sie sich bei der damaligen Unterhaltung darauf verlassen habe, ein gemeinsamer Kontotitel sei für die Steuer unerheblich. Ob sie auch bei Zweifeln an der internen Zuordnung mit einer bereits entstandenen Steuer gerechnet hat, will sie anhand der vollständigen Unterlagen erläutern.

Ich vertrete ausschließlich Elena Vetter. Die Interessen beider Ehegatten können sich bei Zurechnung und Kenntnis auseinanderentwickeln. Die Mandantin erlaubt das Beschaffen der privaten Nachrichten und der Bankunterlagen. Über die Weitergabe an die andere Kanzlei oder die Finanzbehörden entscheidet sie für jedes Dokument gesondert.